



Bogotá, D.C., 17 de junio de 2025

Señor
Habid David Acuña Oquendo
E-Mail: habid8374@gmail.com
Calle 16 No. 10 A 19 Casa
Sabanalarga, Atlántico

Asunto: Respuesta al radicado 02EE202541060000059990

Respetado Señor Acuña Oquendo:

En atención al comunicado allegado a través del portal web del Ministerio del Trabajo, comedidamente nos permitimos informarle que los funcionarios del Ministerio de Trabajo no están facultados para declarar derechos ni dirimir controversias atribuidas por competencia a los Jueces de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 486 del Código Sustantivo de Trabajo.

Por lo tanto, le informamos que dentro de las funciones establecidas por la Constitución y la Ley el Ministerio del Trabajo se encarga de verificar el cumplimiento de las normas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo en las relaciones laborales entre particulares y de las relaciones laborales entre los trabajadores oficiales y sus contratos de trabajo con las entidades públicas, más en las mismas NO se encuentra el verificar las relaciones laborales de las entidades de carácter público como lo es la E.S.E., que usted menciona, por lo tanto, usted debe acudir demandando a dicha E.S.E., ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa quien es la facultada para dirimir las controversias surgidas entre los trabajadores, ex – trabajadores y contratistas de las entidades públicas.

Como le informamos esta entidad regula las relaciones laborales entre particulares, y la E.S.E, que usted manifiesta es una empresa social del estado, razón por la cual si considera que existe estas irregularidades debe dirigirse a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de exponer la situación presentada.

Por último, es necesario precisar que la respuesta se ofrece dentro del ámbito de nuestra competencia, de forma general y abstracta constituyéndose en un criterio orientador.

Atentamente,

. /GAC/.

Grupo de Atención al Ciudadano
Subdirección Administrativa y Financiera
Ministerio del Trabajo.

	No. Radicado: 08SE202541060000032163
Fecha:	2025-06-17 09:46:00 am
Remitente: Sede:	CENTRALES DT
Depen:	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO
Destinatario	Habid David Acuña Oquendo
Anexos: 0	Folios: 1
	
08SE202541060000032163	
Al responder por favor citar este número de radicado	



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.